



POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA.

I. PROPÓSITO Y APLICACIÓN:

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 459 del 26 de mayo de 2021 y su Reglamento General de Aplicación publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 435, el 13 de noviembre del 2023, con la finalidad de comunicar de forma efectiva a los usuarios de los servicios ofertados por la compañía de vigilancia y seguridad privada **LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA**; quien en adelante se le denominará **"CLOSEPROT"**, el tratamiento de sus datos personales entregados y proporcionados a través de los distintos canales en los que se desenvuelven los servicios de la Compañía.

II. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

La compañía de vigilancia y seguridad privada **LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA.**, será quien recolectará almacenará y tratará los datos personales y es el responsable de la gestión y protección de los datos personales proporcionados por el TITULAR al acceder a sus plataformas o servicios. En tal sentido, se compromete a garantizar la seguridad y confidencialidad de dicha información, en resguardo de los derechos de sus titulares. Información de contacto del responsable:

- **RAZÓN SOCIAL:** LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA;
- **Dirección:** Joaquín Orrantia Sn y Av. Leopoldo Benítez, Guayaquil, edificio Trade Building Torre B, Piso 8, oficina 847;
- **RUC:** 09931435455001;
- **Teléfono:** +593 4 2639366;
- **WhatsApp:** +593 96 080 5928
- **Correo electrónico:** administracion@grupolatinamerica.com
- **Página web:** www.grupolatinamerica.com
- **Redes sociales:**
 - <https://www.instagram.com/grupolatinamerica.ec/>
 - <https://www.linkedin.com/company/grupolatinamericaec/posts/?feedView=all>

IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

El Delegado de Protección de datos en adelante se le denominará DPD es la figura encargada de asesorar a **"CLOSEPROT"**, supervisar el cumplimiento de la LOPDP a fin de garantizar la protección de los datos personales que el **"USUARIO"** facilita a **"CLOSEPROT"** y ser el punto de contacto con la autoridad de control

- **Nombre:** CARLOS EDUARDO VILLEGAS RAMOS;



- **Dirección:** Samanes 4, mz 415, villa 15, Guayas – Guayaquil;
- **Teléfono:** +593 960805928;
- **Correo:** seguridadelectronica@grupolatinamerica.com

III. ALCANCE:

Esta política rige para todas las personas naturales o jurídicas relacionadas a la compañía de vigilancia y seguridad privada con **"CLOSEPROT"**, incluyendo a: clientes, usuarios de sus servicios, trabajadores, proveedores, colaboradores, contrapartes y socios estratégicos, entre otros en adelante se lo denominará como el **"USUARIO"**. El cumplimiento de la presente es de carácter OBLIGATORIO.

Esta política de tratamiento y protección de datos personales será aplicada en las siguientes fases, para más detalle en el capítulo VI del presente documento:

- Datos identificativos; Datos biométricos faciales; Datos de contacto; Datos referentes a características personales; Datos económicos y financieros; Datos profesionales; Datos laborales y judiciales.

Esto con respecto a todas las bases de datos y/o archivos o documentos en medios físicos o digitales que contengan datos personales, y que se encuentren en custodia de una o más áreas o funcionarios de **"CLOSEPROT"**.

Se deja constancia de que estas Políticas plantean un marco general referencial, y por lo tanto son complementarias a los Acuerdos y Anexos para la autorización de tratamiento de datos personales que se suscriban con personas naturales y jurídicas en los diferentes entornos en que se desenvuelva la compañía.

IV. DEFINICIONES:

En estas Políticas se hará uso en particular de los siguientes términos, sin perjuicio de las definiciones que al respecto se establecen en la LEY, tanto sobre los mismos como también sobre otros conceptos aplicables en esta materia:

Término	Definición
Base de datos o fichero	Conjunto estructurado de datos cualquiera que fuera la forma, modalidad de creación, almacenamiento, organización, tipo de soporte, tratamiento, procesamiento, localización o acceso, centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o
Consentimiento	Manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por el que el titular de los datos personales autoriza al responsable del tratamiento de los datos personales a tratar los mismos.



Datos personales	Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; es decir, cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
Datos Sensibles	Datos relativos a: etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a
Delegado de protección de datos	Persona natural encargada de informar al responsable o encargado del tratamiento sobre sus obligaciones legales en materia de protección de datos, así como de velar o supervisar el cumplimiento normativo al respecto, y de cooperar con la Autoridad de
Protección de Datos Personales	Sirviendo como punto de contacto entre esta y la entidad responsable del tratamiento de datos.
Encargado del tratamiento de datos personales	Persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública, u otro organismo que solo o conjuntamente con otros trate datos personales a nombre y por cuenta de un responsable de tratamiento de datos personales.
Responsable del tratamiento de datos personales	Persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública, u otro organismo, que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales.
Titular:	Persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento.
Transferencia o comunicación	Manifestación, declaración, entrega, consulta, interconexión, cesión, transmisión, difusión, divulgación o cualquier forma de revelación de datos personales realizada a una persona distinta al titular, responsable o encargado del tratamiento de datos
Tratamiento	Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizado o no automatizado, tales como: la recogida, recopilación, obtención,
Bases de legitimación	Fundamentos legales que permiten a una entidad recopilar y usar datos personales de forma lícita.



Sistema ODOO	Es un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de código abierto que integra en una sola plataforma aplicaciones de gestión empresarial, como ventas, inventario, contabilidad, CRM y RRHH.
---------------------	---

V. PRINCIPIOS

En conformidad con lo dispuesto por la Ley, se establecen los siguientes principios como pilares del tratamiento de datos personales por parte de “CLOSEPROT”:

- **Juricidad:** El tratamiento se realizará con base en las normas de la Constitución de la República, instrumentos internacionales, la Ley y demás disposiciones del ordenamiento jurídico que sean aplicables en esta materia.
- **Lealtad:** Los datos personales se recogerán con conocimiento de los titulares, indicando en qué forma se los tratará.
- **Transparencia:** La información sobre el tratamiento que se dará a los datos personales será fácilmente accesible y comprensible.
- **Finalidad:** Los fines del tratamiento deberán ser determinados, explícitos, legítimos y comunicados al titular, y no podrán utilizarse los datos para otros fines distintos de los que sirvieron de base para su recopilación.
- **Pertinencia y minimización:** Los datos deben ser pertinentes, es decir, no pueden ser irrelevantes o inconexos con el fin para el que fueron recopilados; y, deben estar limitados a lo estrictamente necesario.
- **Proporcionalidad:** El tratamiento debe ser adecuado, necesario, oportuno relevante y no excesivo con relación a las finalidades para los que los datos fueron recabados.
- **Confidencialidad:** Los datos deben ser tratados y gestionados con sigilo, de tal forma que no sean conocidos por personas que no estén autorizadas por la ley o por el titular para acceder a ellos.
- **Calidad y exactitud:** Los datos deben ser exactos, íntegros, precisos, completos, comprobables, claros y, cuando sea el caso, actualizados, para que cumplan con el requisito de ser veraces.
- **Conservación:** Los datos solo serán conservados por un tiempo no mayor al necesario para cumplir la finalidad para la que fueron recolectados.
- **Seguridad:** Los datos deberán ser almacenados y tratados bajo medidas de seguridad adecuadas y necesarias para protegerlos de amenazas o vulnerabilidades.
- **Responsabilidad proactiva y demostrada:** El Responsable del Tratamiento actuará de tal forma que estará en posibilidad de acreditar el cumplimiento de los principios, derechos y obligaciones constantes en la LEY.
- **Aplicación favorable al titular:** Las dudas sobre el alcance de las disposiciones contractuales y/o del ordenamiento jurídico en materia de protección de datos personales, se interpretarán en el sentido más favorable al titular de los datos.



La Ley y los demás instrumentos normativos que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano ampliarán el alcance de los principios que anteceden, así como actualizarles o incorporar principios adicionales.

VI. DATOS PERSONALES:

“CLOSEPROT” recoge, entre otros datos personales, los siguientes:

- **Datos identificativos:** Nombres, apellidos, número de cédula, RUC, pasaporte, placas de vehículos automotor.
- **Datos biométricos faciales:** capturas de imágenes de reconocimiento facial con cámara de seguridad.
- **Datos de contacto:** Correo electrónico, teléfono fijo/celular, dirección del domicilio, lugar de trabajo, etc.
- **Datos referentes a características personales:** Fecha de nacimiento (edad), estado civil, nacionalidad, país, referencias personales y profesionales, entre otros.
- **Datos económicos y financieros:** Datos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito y datos crediticios, etc.
- **Datos profesionales:** Grados de estudio, idiomas, capacitaciones recibidas, investigaciones, entre otros.
- **Datos laborales:** Trayectoria laboral, antecedentes penales y judiciales, o información de acceso a instituciones de control públicos, entre otros.

Los datos son recolectados por los colaboradores de la compañía “CLOSEPROT” por medio del sistema ODOO – proveedores por pago de facturas Sistema ODOO; y, a través de la Bitácora Electrónica de la compañía.

VII. VÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS:

“CLOSEPROT” recolecta y procesa la información personal operativo y administrativo, clientes, usuarios de los servicios, proveedores, colaboradores, contrapartes, socios estratégicos, entre otros; obtenidos a través de diversos medios e interacciones con los usuarios, tales como:

En forma directa:

- Vía telefónica;
- Vía correo electrónico;
- Formatos institucionales;
- Redes sociales oficiales;
- Plataformas digitales.

En forma personal:

- En nuestras oficinas por medio de nuestros colaboradores.

Esto se puede realizar por solicitudes de información, procesos de postulación, admisión, firma de procesos contractuales y otras formas de comunicación.



VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Compañía “CLOSEPROT” maneja el tratamiento de datos con las siguientes medidas de seguridad:

- **Cifrado:** La información es protegida mediante protocolos seguros TLS durante la transmisión y mediante cifrado AES-256 cuando se encuentra almacenada en la nube, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos mediante las licencias de *Onedrive*.
- **Control de acceso:** El acceso a los sistemas informáticos y a la información corporativa se gestiona mediante usuarios individuales, quedando prohibido el uso de cuentas compartidas para accesos personales mediante *One drive*.
- **Confidencialidad:** Todos los equipos corporativos cuentan con un mensaje de advertencia visible en la pantalla de bloqueo, informando sobre el uso autorizado de los sistemas y la prohibición de accesos no permitidos según la política de seguridad de la empresa.

IX. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:

La compañía **LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA.**, podrá tratar tus datos personales con las siguientes finalidades:

GESTIÓN CONTRACTUAL	Finalidad	Base de legitimación
	Datos Generales para generar contratos de servicios	Artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (en adelante, LOPDP).

TALENTO HUMANO Y OTROS	GESTIÓN DE RELACIÓN LABORAL	Finalidad	Base de legitimación
		Postulación y selección a vacantes	Artículo 7.1 y 7.5 de la LOPDP.
		Contratación y gestión general	Artículo 7.2, 7.5 y 7.8 de la LOPDP.
		Salud y seguridad ocupacional	Artículo 7.2, 7.5 y 7.6 de la LOPDP.
	GESTIÓN DE RELACIÓN CIVIL	Selección y contratación	Artículo 7.5 de la LOPDP.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Finalidad		Base de legitimación
	Encargados y terceros		Artículo 7.5 de la LOPDP.
	Seguridad		Artículo 7.8 de la LOPDP.
	Atención permanente y calidad del servicio		Artículo 7.2, 7.5, 7.6 y 7.8 de la LOPDP.
			Artículo 7.5 de la LOPDP.

GESTIÓN FINANCIERA	Finalidad		Base legitimadora
	Cobros		Artículo 7.5 de la LOPDP.
	Pagos	Colaboradores	Artículo 7.2 y 7.5 de la LOPDP.
		Proveedores	
	Facturación		Artículo 7.2 de la LOPDP.
	Reportería		Artículo 7.2 de la LOPDP.



MERCADOTECNIA	Finalidad	Base de legitimación
	Postulantes	Artículo 7.1, 7.5 y 7.8 de la LOPDP.
	Estudiantes	Artículo 7.5 y 7.8 de la LOPDP.
	Funcionarios y colaboradores	Artículo 7.5 y 7.8 de la LOPDP.
	Terceros	Artículo 7.1 y 7.8 de la LOPDP.

DATOS SENSIBLES	Art. 7.2 de la LOPDP
OTRAS FINALIDADES	Para otras finalidades del tratamiento se legitimará con los supuestos de licitud previstos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

X. CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES:

“CLOSEPROT” ha previsto que los datos personales serán conservados por el lapso de un año o el tiempo necesario para cumplir con los fines específicos para los cuales fueron recopilados, conforme al documento contractual establecido entre las partes.

Por un lado, esta conservación se extenderá por un periodo razonable para permitir la defensa de futuras reclamaciones y auditorías, tanto internas como externas, administrativas o judiciales, por y en su contra con relación a la prestación de los servicios que ofrece.

De manera extraordinaria, se conservarán los datos por periodos más extensos, siempre que su uso esté limitado a fines de archivo e interés público, investigación científica e histórica, o propósitos estadísticos. En tales casos, la compañía se compromete a implementar medidas técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas adecuadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Transcurridos estos plazos establecidos y siempre que los datos ya no sean necesarios para las finalidades autorizadas, “CLOSEPROT” se compromete a proceder a la eliminación de los datos personales.



XI. OBLIGACIONES Y DERECHOS

PRINCIPIOS GENERALES:

El tratamiento de los datos personales del **“USUARIO”** por parte de **“CLOSEPROT”** se considerará legítimo y lícito en virtud del consentimiento libre e informado que deriva de la lectura y aceptación de este documento y de los avisos de **“CLOSEPROT”** y la autorización del respectivo **“USUARIO”** acerca de la temática de tratamiento y protección de datos personales.

La Compañía **“CLOSEPROT”** cumplirá con los siguientes deberes:

- Garantizar a todo **“USUARIO”**, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio de los derechos que garantiza la Ley;
- Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular en los casos y formas que correspondan;
- Informar al **“USUARIO”** sobre la finalidad con la que los datos son recopilados;
- Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
- Rectificar toda información que adolezca de inexactitudes, desactualización o que esté incompleta;
- Aplicar medidas de seguridad desde el diseño y por defecto para el almacenamiento de datos personales;
- Notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales y al titular de los datos acerca de violaciones de seguridad, conforme a lo establecido en el procedimiento previsto para el efecto;
- Demás que se encuentran previstos en la Ley y las regulaciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

XII. DERECHOS DEL **“USUARIO”**

Todo **“USUARIO”** de datos personales gozará de los siguientes derechos:

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, Este derecho podrá ser ejercido ente **“CLOSEPROT”** y ante los encargados del tratamiento que esta última designe. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
- Solicitar prueba de la autorización otorgada a **“CLOSEPROT”**, excepto cuando expresamente esto no sea requerido para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en la Ley;
- Ser informado por **“CLOSEPROT”**, previa solicitud, respecto del uso que esta última, o su Encargado o Encargados del Tratamiento, le han dado a sus datos personales;
- Ejercer los derechos que le permite la Ley ente la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales;
- Revocar la autorización y solicitar la eliminación de uno o más datos personales, cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales o legales;



- Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento;
- Demás que se encuentran previstos en la Ley y el ordenamiento jurídico.

XIII. CONSERVACIÓN, COMUNICACIÓN O CESIÓN DE DATOS PERSONALES:

TERCEROS A LOS QUE SE PODRÁN TRANSFERIR LOS DATOS.

“CLOSEPROT” y sus Encargados de Tratamiento de Datos podrán transferir la información del “USUARIO” para el desarrollo y cumplimiento de la relación jurídica entre “CLOSEPROT” y el “USUARIO”. Por consiguiente, el “USUARIO” entiende y acepta que “CLOSEPROT” podrá compartir su información personal y aquella relacionada con o derivada de su calidad de contratante, con personas naturales o jurídicas en los siguientes ámbitos:

- Empresas y/o firmas que lleven a cabo procesos de cobranza en cualquiera de sus etapas;
- Servicios de Datacenter y/o de servidores físicos o virtuales para almacenamiento de datos en servidores remotos o en la nube.
- Servicios de mensajería, de ensobrado, correo certificado o servicios de Courier;
- Proveedores de productos o de servicios que “CLOSEPROT” considere pertinentes para complementar o mejorar las condiciones del producto comercializado al “USUARIO”, tales como empresas de seguros, de prestación de servicios de vigilancia electrónica, de transporte de datos, u otros que puedan ser de interés para el “USUARIO”.
- Entidades de control como Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, IESS, SRI, Fiscalía, sistema Judicial o aquellas instituciones parte del sistema de vigilancia y seguridad privada, previa notificación debidamente legalizada.
- Otros destinatarios en los que “CLOSEPROT” considere que necesita transferir los datos del “USUARIO” en cuyo caso se gestionará la aprobación de este último previamente a hacer esa transferencia de datos.

“CLOSEPROT” suscribirá los instrumentos contractuales con los terceros a los que se transfieran los datos del “USUARIO”, para constancia de los deberes y obligaciones que deben cumplir esos terceros en su condición de Encargados del Tratamiento de los Datos de cada “USUARIO”.

POLÍTICAS ACERCA DE TERCEROS A LOS QUE SE REVELEN LOS DATOS:

En todos los casos y en todo momento, el “USUARIO” podrá ejercer los derechos que le faculta el ordenamiento jurídico aplicable en el ámbito de la protección y el tratamiento de sus datos personales.

XIV. EJERCICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS:

“CLOSEPROT” ha implementado un proceso interno para la gestión y Protección de Derechos para revisión y facilidad del titular. Sin perjuicio de aquello, de manera resumida, los titulares pueden ejercer los siguientes derechos sobre el tratamiento de sus datos personales:



- Derecho a la información;
- Derecho de acceso;
- Derecho de rectificación y actualización;
- Derecho a la limitación del tratamiento;
- Derecho de oposición;
- Derecho a la portabilidad;
- Derecho a la suspensión del tratamiento; y
- Derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas.

Para obtener más información, puede consultar el documento completo del [PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA.](#), y acceder al [FORMULARIO](#) para solicitar el ejercicio de dichos derechos.

XV. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMPAÑÍA:

“CLOSEPROT” se compromete a garantizar la seguridad de la información de sus usuarios. Para lograrlo, implementa un sistema tecnológico robusto, así como diversas medidas de seguridad que abarcan aspectos técnicos, organizativos, administrativos y jurídicos. Estas estrategias tienen como objetivo proteger la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales.

Las salvaguardas establecidas están diseñadas para prevenir pérdidas, accesos no autorizados, usos indebidos o modificaciones no autorizadas de la información. Además, CLOSEPROT realiza revisiones periódicas de estas medidas para asegurar su eficacia y adecuación frente a nuevas amenazas o vulnerabilidades. De este modo, se garantiza una protección continua y actualizada de los datos personales de todos los involucrados.

XVI. AVISO DE USO DE PLATAFORMAS DIGITALES:

“CLOSEPROT” pone en conocimiento del “USUARIO” que el acceso y uso de sus plataformas digitales está regido por un [AVISO LEGAL PARA PLATAFORMAS DIGITALES](#) que contiene las directrices y condiciones de uso. Este aviso establece las responsabilidades tanto de la Compañía como el titular, y está orientado a promover una utilización segura, ética y conforme a las normativas vigentes.

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y respetuoso de los contenidos y servicios ofrecidos a través de las plataformas digitales de “CLOSEPROT” evitando cualquier conducta que pueda comprometer el funcionamiento de estas, o que afecte los derechos e intereses de la compañía, de otros usuarios o de terceros.

Así mismo, “CLOSEPROT” podrá tomar las medidas necesarias en caso de incumplimiento de estas disposiciones. Para más información sobre las condiciones aplicables al uso de las plataformas digitales, le recomendamos revisar y leer atentamente dicho aviso.



XVII. TÉRMINOS Y CONDICIONES:

El titular de los datos asegura haber leído y comprendido el contenido de la política, incluyendo las disposiciones y detalles sobre el tratamiento de datos, **mediante la marcación de una casilla**. Al seleccionar dicha casilla, el titular confirma que ha leído y entendido la política en su totalidad.

La **COMPAÑÍA LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA.**, se reserva el derecho de modificar o actualizar unilateralmente, en el momento que lo considere oportuno, los términos de esta Política de Privacidad y Protección de Datos Personales en el futuro. Las modificaciones que se efectúen serán publicadas en esta misma página de **"CLOSEPROT"**.

La divulgación de la política es responsabilidad de **"CLOSEPROT"**; sin embargo, también es responsabilidad de clientes, usuarios de sus servicios, trabajadores, proveedores, colaboradores, contrapartes y socios estratégicos de la compañía de vigilancia y seguridad privada **LATIN AMERICA CLOSE PROTECTION & SECURITY CLOSEPROT CIA. LTDA.**, leer y comprender los términos establecidos, ya que esto les permitirá tomar decisiones informadas sobre la entrega de sus datos.

GERENTE GENERAL